EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANECIRO - CONSIF**, entidade sindical de grau superior, com sede na Capital Federal, no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco F, nº 30, Edifício Camargo Corrêa, 15º e 16º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03860.033/0001-08, vem, por seus advogados (doc. 01), e com fundamento nos artigos 102, § 1º e 103, IX, da Constituição Federal, e artigo 2º, I, da Lei nº 9.882/1999 c/c o artigo 2º, VIII, da Lei nº 9.868/99, propor

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL,

com pedido de concessão de medida liminar (art. 5º da Lei 9.882/1999), em razão da violação dos seguintes preceitos fundamentais: artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, e os princípios constitucionais da segurança jurídica[1], da isonomia[2] e da separação dos Poderes[3]. Como representativos dos atos lesivos a esses preceitos fundamentais, indica-se o conjunto de decisões judiciais da Justiça do Trabalho que tem afastado o prazo de prescricional bienal trabalhista para o ajuizamento de execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, de modo a aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei 4717/1965 (Lei da Ação Popular).

[1] Artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal.
[2] Artigo, 5º, *caput*, da Constituição Federal.
[3] Artigo 2º da Constituição Federal.

SUMÁRIO

Condições da ação e pressupostos processuais específicos

1.1 - Legitimidade ativa e pertinência temática.....3

1.2 - Cabimento e adequação da ADPF.....5

Mérito

2.1 – O conjunto de atos lesivos aos preceitos fundamentais.....10

2.2 – A supremacia e a força normativa da Constituição.....18

2.3 – Direitos sociais fundamentais. Valores e princípios em disputa.....26

2.4 – A igualdade, a justiça e a paz.....31

2.5 – Conclusões.....41

Necessidade de medida cautelar

3.1 Plausibilidade do direito.....42

3.2 Perigo da demora e agravamento do estado anti-isonômico.....43

Pedidos.....47

LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

01. Na condição de confederação sindical de grau superior, regularmente registrada no Ministério do Trabalho nos termos do artigo 535 da CLT, a CONSIF detém legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos artigos 2°, IX, da Lei n° 9.868/1999, e 2°, I, da Lei n° 9.882/1999, e dos artigos 102, §1°, e 103, IX, da Constituição Federal, consoante já reconheceu esse colendo Supremo Tribunal Federal:

> "**Reconheço, de plano, a legitimidade *ad causam* ativa da Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, enquanto confederação sindical, conforme art. 103, IX, CRFB, e art. 2°, IX, da Lei n. 9.868/99. Ademais, cumpre assinalar que esse Supremo Tribunal Federal**

> **já reconheceu a legitimidade da CONSIF para atuar como parte autora legítima no controle jurisdicional de constitucionalidade brasileiro.** Confirmam essa interpretação jurídica as decisões proferidas na ADI 5566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.10.2018, na ADI 5370, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.10.2018 e na ADI 3207, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.4.2018"
>
> (ADI 6083, Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019)[4].

02. Por congregar diversas federações de entidades sindicais representativas de instituições financeiras, empresas seguradoras, empresas de capitalização e previdência que operam em todo território nacional, dentre as prerrogativas estatutárias da CONSIF sobressai a de propor *"qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança e outras, na forma da Lei"* (art. 4°, V).

03. A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental busca preservar a aplicação do comando constitucional do artigo 7°, XXIX, e dos princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia e separação dos Poderes, em face de inúmeras decisões judiciais que têm afirmado, relativamente a contratos de trabalho já extintos, ser quinquenal o prazo prescricional para a execução individual do título formado em ação coletiva trabalhista.

04. A pertinência temática é evidenciada pela direta repercussão dessas decisões judiciais sobre as instituições que compõem a CONSIF, especialmente por esses atos lesivos promoverem insegurança jurídica e tratamentos não isonômicos no âmbito de suas relações de trabalho, mas também por permitirem a materialização de constrições patrimoniais para a satisfação

[4] No mesmo sentido: ADI 6938/PB, Ministra Cármen Lúcia; ADI 6727/PR, Ministra Cármen Lúcia; ADI 6495/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ADI 6484/RN, Ministro Roberto Barroso; ADI 6475/MA, Ministro Ricardo Lewandowski; ADI 6451, Ministra Cármen Lúcia; ADI 6207/PB, Ministro Gilmar Mendes; ADI 6083/RJ, Ministra Rosa Weber; ADI 4151/MT, Ministro Gilmar Mendes; ADI 3631, Ministro Marco Aurélio; ADI 3281/MG; Ministro Marco Aurélio; ADI 3075/PR, Ministro Gilmar Mendes; ADI 2905/MG, Ministro Marco Aurélio (relator para acórdão); ADC 58/DF, Ministro Gilmar Mendes.

de pretensões exercidas quando já escoado o prazo prescricional expressamente previsto na Constituição Federal[5].

05. Portanto, a controvérsia de natureza constitucional submetida a exame possui inegável nexo de afinidade com os objetivos institucionais da Confederação sindical autora, dos quais se destacam: *I- orientar, coordenar, defender e representar os interesses das entidades congregadas; II- colaborar para o fortalecimento e desenvolvimento harmônico das categorias econômicas representadas, em todo país; e III- cooperar para o desenvolvimento econômico e social do país, observados os princípios da livre iniciativa e da economia de mercado* (Estatuto Social, art. 3º).

06. Encontram-se demonstradas, portanto, a legitimidade ativa e a pertinência temática.

CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA ADPF

07. Prevista na Constituição da República, em seu artigo 102, §1º, e instituída por meio da Lei federal n. 9.882/99, a ação de descumprimento de preceito fundamental tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, por ato do Poder Público. Por seu intermédio, permite-se confrontar a violação (e ameaça de violação) a preceitos fundamentais constantes, explícita ou implicitamente, da Constituição, desde que proveniente do Poder Público ou de delegatário de funções públicas, o que possibilita o seu manejo não apenas contra atos normativos e administrativos, mas também contra um conjunto de decisões judiciais que adotem uma interpretação contrária a esses preceitos fundamentais.

[5] Não se pode perder de vista que a controvérsia constitucional em debate possui aptidão de transcender os interesses das representadas, sendo certo que "*a exigência de pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação, com a declaração de inconstitucionalidade para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade de classe, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os destinatários*" (ADI 4.203, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.2.2015).

08. Desde há muito esse Supremo Tribunal Federal reconhece o cabimento e a adequação de arguições que se voltam contra interpretações, encampadas por decisões judiciais, incompatíveis com preceitos fundamentais, como atestam, exemplificativamente, os seguintes precedentes: ADPF 33/PA, Min. Gilmar Mendes; ADPF 101/DF, Min. Cármen Lucia; ADPF 144/DF, Min. Celso de Mello; ADPF 485/AP, Min. Luis Roberto Barroso e ADPF 501, Min. Alexandre de Moraes[6].

09. É certo, ainda, que a ação de descumprimento de preceito fundamental é um instrumento processual com propósito específico que não se superpõe a outros instrumentos igualmente destinados à preservação da higidez constitucional, como a ação direta de inconstitucionalidade, de sorte que se submete ela ao requisito da subsidiariedade, somente podendo ser manejada quando não houver adequação para o ajuizamento de outras medidas judiciais igualmente eficazes, ou seja, instrumento apto à resolução da controvérsia de forma ampla, geral e imediata.[7] Nesse sentido:

> "EMENTA:
> 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o, CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7°, IV, CF/88). (...)

---

[6] Essa posição da jurisprudência é uníssona com a doutrina, como anota, em sede doutrinária o Ministro Gilmar Mendes: "*Pode ocorrer lesão a preceito fundamental fundada em simples interpretação judicial do texto constitucional. Nesses casos, a controvérsia não tem por base a legitimidade ou não de uma lei ou de um ato normativo, mas se assenta simplesmente na legitimidade ou não de uma dada interpretação constitucional. (...)Assim, o ato judicial de interpretação direta de um preceito fundamental poderá conter uma violação da norma constitucional. Nessa hipótese, caberá a propositura da arguição de descumprimento para afastar a lesão a preceito fundamental resultante desse ato judicial do Poder Público, nos termos do art. 1° da Lei n. 9.882/99.*" (*Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999*, 2007, São Paulo: Saraiva. p. 72, item n. 6.)

[7] "... a simples possibilidade de propositura de ações de natureza subjetiva ou o cabimento de recursos processuais não é, de *per si*, impedimento à arguição, se aquelas medidas não foram idôneas a produzir solução imediata e abrangente, nas hipóteses em que o interesse público relevante ou a segurança jurídica assim o exijam" (BARROSO, Luis Roberto. *O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Exposição sistemática da doutrina e Análise crítica da jurisprudência.* 7ª ed. rev. e atualiz. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 338/339). No mesmo sentido, cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 501.

> 13. **Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.**
>
> 14. **A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, *a priori*, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação.**
>
> 15. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)".
>
> (ADPF 33/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27/10/2006).

> Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. (...)
>
> 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de "ato do poder público" de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. **A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.** (...)
>
> 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: "Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)".
>
> (ADPF 485/AP, rel. Min. Luis Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04/02/2021).

10. Convém destacar a existência de consenso no sentido de que nem todos os dispositivos da Constituição encerram preceito fundamental, sendo igualmente correto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a existência de preceitos fundamentais nos títulos e capítulos da Constituição que versam sobre (i) os princípios fundamentais, (ii) os direitos e garantias fundamentais; (iii) as cláusulas pétreas e (iv) os princípios sensíveis.

11. Esta ADPF submete à tutela do Supremo Tribunal Federal a violação do disposto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal,

materializada em diversas decisões proferidas por órgãos julgadores integrantes da Justiça do Trabalho, no sentido de que, em relação a contratos de trabalho findos, seria de 05 (cinco) anos, e não de 02 (dois) anos, o prazo de prescrição da pretensão executória trabalhista, quando a condenação houver se dado em sede de ação coletiva promovida para a defesa de interesses individuais homogêneos.

12. Como será demonstrado, parcela representativa da Justiça laboral esposa a tese segundo a qual o prazo para a execução de sentença proferida em ação coletiva proposta para a defesa de interesses individuais homogêneos de um grupo de trabalhadores, mesmo quando já extintos os respectivos contratos de trabalho, seria o previsto na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), aplicável analogicamente à ação civil pública, em detrimento do prazo explicitamente previsto na Constituição.[8]

13. Além de contrariar os termos expressos da norma constitucional, essa orientação vulnera o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, bem como encerra tratamento absolutamente anti-isonômico entre trabalhadores com igual direito material, em virtude do meio jurídico-processual utilizado para a defesa e o gozo de seus direitos.

14. O eminente Ministro Gilmar Mendes já pontuou, em sede doutrinária, que "*a possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental (pelo menos, ao da segurança jurídica), o que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei da arguição, de modo a admitir a propositura da ação*

[8] Plenamente aplicável ao presente caso a assertiva do Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF 501/SC, na qual também se questionava entendimento da Justiça do Trabalho, ao assestar que "*quanto à construção analógica que permitiu a consolidação da jurisprudência ora debatida, observo que a técnica integrativa pressupõe a existência de uma lacuna a ser preenchida. No caso, todavia, a própria Consolidação das Leis do Trabalho assentou, no seu art. 153, a penalidade cabível para infrações ao que fora determinado no seu Capítulo IV, dentro do qual se encontra a obrigação de pagar as férias com antecedência de dois dias. Assim, ante a conjugação de um preceito impositivo (art. 145) com outro sancionador (art. 153), não se vislumbra vácuo legal propício à atividade integrativa, por mais louvável que seja a preocupação em concretizar os direitos fundamentais do trabalhador*".

especial toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria ideia de prestação judicial efetiva".[9]

15. No caso da controvérsia em exame, o combate a cada uma das inúmeras decisões que descuram do disposto no artigo 7°, XXIX, da Constituição da República, pelos meios ordinários de impugnação recursal, se apresenta ineficaz, porquanto, via de regra, os recursos extraordinários eventualmente interpostos contra decisões proferidas na Justiça do Trabalho não são alçados a essa Corte Suprema, comumente obstaculizados por óbices processuais, travando-se assim, a remessa das causas a esse Supremo Tribunal Federal. Ineficaz também porque, ainda que os recursos de revista e, na sequência, os recursos extraordinários, fossem admitidos, muitos anos teriam sido consumidos nessa tramitação.

16. Não se colhe, a propósito, melhor ilustração do que a evidenciada em excerto do voto do Ministro Luis Roberto Barroso na ADPF 485:

> "4. Nesse sentido, decisões judiciais se enquadram no conceito de "ato do poder público" a que se refere o caput do art. 1° da Lei n° 9.882/1999, sujeitando-se ao controle de constitucionalidade por meio de ADPF, sempre que os meios ordinários não sejam capazes de solucionar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz.
>
> 5. No entanto, há duas ressalvas importantes que o STF entendeu necessárias para o ajuizamento da ADPF nessas hipóteses. A primeira é a de que seu cabimento se dá apenas em situações extraordinárias, nas quais o tempo de resposta normal nas instâncias ordinárias é capaz de acarretar grave desequilíbrio social e econômico. A segunda ressalva é a de que o conjunto de decisões judiciais não tenha transitado em julgado. Nesse sentido: ADPF 249-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 13.08.2014.
>
> 6. No caso vertente, a arguição se volta contra provimentos jurisdicionais proferidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). Considerando-se a pulverização dos atos questionados por vários juízos e órgãos colegiados, a interposição dos

[9] MEIRELLES, Hely Lopes. *Mandado de Segurança. Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data', Ação direta de inconstitucionalidade, Ação declaratória de constitucionalidade e Arguição de descumprimento de preceito fundamental*. 23. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 395/397.

> recursos cabíveis em cada um desses processos não seria capaz de solucionar a controvérsia de modo imediato, definitivo e, sobretudo, com eficácia geral e vinculante.[10]

17. Em linha com essa consolidada orientação jurisprudencial, mostra-se adequada a propositura desta arguição de descumprimento de preceito federal, de modo habilitar o Supremo Tribunal Federal a conferir, de modo imediato, definitivo e em caráter *erga omnes*, uma solução eficaz para a violação dos preceitos fundamentais, a seguir detalhada.

MÉRITO

2.1. O conjunto de atos lesivos

18. Demonstradas a legitimidade, a pertinência temática e a adequação desta ADPF, cumpre indicar o conjunto de decisões judiciais que, em afronta a preceitos constitucionais fundamentais, têm afastado a regra de prescrição bienal prevista no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República nas execuções individuais de ações coletivas promovidas no âmbito da Justiça do Trabalho, para adotar a prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). Exemplifica a adoção dessa orientação o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:

> "I – AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 7º, XXIX, DA CRFB. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
>
> Afastado o óbice que motivou a negativa de seguimento, deve ser provido o agravo, a fim de viabilizar o exame do agravo de instrumento. Agravo a que se dá provimento.
>
> II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 7º, XXIX, DA CRFB. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

[10] STF, Pleno, ADPF 485/AP, rel. Min. Luis Roberto Barroso, Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Publicação: 04/02/2021.

Constatada a violação do art. 7°, XXIX, da CRFB, o agravo de instrumento deve ser provido, a fim de processar o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.

III - RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 7°, XXIX, DA CRFB. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido".[11]

19. O quadro indicativo a seguir é apresentado de modo a facilitar a visualização do conjunto de decisões judiciais que vulneram os preceitos fundamentais já indicados:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO				
N°	**Processo**	**Tribunal**	**Órgão Julgador**	**Decisão**
01	RR n° 101076-02.2019.5.01.0082	TST	7ª Turma	"Consoante já definiu esta Corte Superior, o prazo para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos após o seu trânsito em julgado. Na hipótese, o Tribunal Regional anotou que "*... a decisão proferida na ação coletiva transitou em julgado em 19/04/2017 e que a presente ação foi ajuizada em 27/09/2019, pronuncio a prescrição bienal*". Observa-se, com isso, que foi respeitado o prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição da pretensão declarada pela Corte Regional."
02	RR n° 100394-13.2020.5.01.0082	TST	1ª Turma	"1. No caso, o e. TRT argumentou que "os presentes autos se tratam de uma ação de execução individual de coisa julgada formada na ação coletiva sob n. 0000624-36.2011.5.01.0026". Ressaltou que "a presente ação foi ajuizada em 15/05/2020, porém, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 19/04/2017, o que demonstra que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu após ultrapassado dois anos do trânsito mencionado". E concluiu pela prescrição da pretensão executória, julgando extinto o processo, com resolução do mérito. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado do título executivo judicial. 3. Ofensa ao art. 7°, XXIX, da Constituição Federal que se reconhece."

[11] TST, 1ª Turma. Recurso de Revista com Agravo n° TST-RRAg-343-33.2019.5.17.0001, rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Publicação: 14/03/2022.

03	AIRR nº 100079-84.2020.5.01.0049	TST	8ª Turma	"Ademais, na temática relativa à "*prescrição*", a decisão do Tribunal Regional aplicou com correção o entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, no sentido de ser aplicável o prazo prescricional quinquenal para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva"
04	AIRR nº 101157-91.2019.5.01.0003	TST	2ª Turma	"A decisão agravada está claramente fundamentada e consentânea com a jurisprudência uniforme desta Corte Superior, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, contados a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva."
05	RRAg nº 1041-46.2018.5.17.0010	TST	1ª Turma	"Conforme consta da decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado do título executivo judicial. No caso dos autos, em que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 09/05/2016 e a ação de execução individual foi ajuizada em 25/10/2018, não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão executiva."
06	AIRR nº 1034-83.2020.5.17.0010	TST	8ª Turma	"Em relação à prescrição, a decisão do Tribunal Regional não destoa da jurisprudência desta Corte, que tem se orientado no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva submete-se ao lapso quinquenal, devendo ser contado a partir da data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Assim, tendo o trânsito em julgado ocorrido em maio de 2016 e a presente ação ajuizada em 21/12/2020, não há de se falar em prescrição a ser pronunciada."
07	RR nº 1104-49.2019.5.17.0006	TST	6ª Turma	"A controvérsia cinge-se em saber qual a prescrição trabalhista aplicável à execução individual de sentença coletiva. A jurisprudência que tem sido firmada no âmbito do TST é no sentido de que o prazo prescricional extintivo a ser observado para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é o quinquenal. Precedentes. *In casu*, conforme consta do acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva ocorreu em 4/6/2016 e a presente ação foi ajuizada em 8/10/2019, ou seja, menos de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão. Logo, não há prescrição a ser declarada."
08	RR nº 100635-05.2019.5.01.0055	TST	1ª Turma	"Verificado que a decisão agravada foi proferida em sintonia com a jurisprudência do TST, segundo a qual o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação plúrima, não há falar-se em modificação do *decisum*."
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO				
Nº	**Processo**	**Tribunal**	**Órgão Julgador**	**Decisão**

09	Processo nº 0100373-26.2020.5.01.0021	TRT da 1ª Região	5ª Turma	"Tratando-se de ação de Execução Individual calcada em sentença proferida em Ação Coletiva, a prescrição aplicável será de cinco anos desde a pretensa lesão (actio nata) até o ajuizamento da ação (artigo 7º, XXIX, da CRFB)."
10	Processo nº 0100750-73.2022.5.01.0264	TRT da 1ª Região	3ª Turma	"Transitada em julgado a sentença da ação coletiva, não cabe aplicação da prescrição bienal prevista no art. 11 da CLT. O caso atrai a prescrição quinquenária prevista na Súmula 150 do E. STF e corroborada pela jurisprudência deste E. Regional. Agravo de petição do exequente parcialmente provido para afastar a prescrição bienal declarada na primeira instância, reconhecendo, porém, a incidência da prescrição quinquenal."
11	Processo nº 0100555-70.2021.5.01.0055	TRT da 1ª Região	2ª Turma	"Tratando-se de ação de execução individual para cumprimento de sentença de Ação Coletiva, a prescrição aplicável é a quinquenal."
12	Processo nº 1000978-86.2022.5.02.0040	TRT da 2ª Região	6ª Turma	"é de cinco anos o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado."
13	Processo nº 1000832-79.2022.5.02.0061	TRT da 2ª Região	16ª Turma	"Destaco, também, o entendimento do C. STJ, que tem sido acompanhado pelo C. TST, no sentido de que o prazo prescricional é de cinco anos e deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva."
14	Processo nº 1000619-43.2019.5.02.0008	TRT da 2ª Região	4ª Turma	"O prazo para o ajuizamento de ação individual para a execução de sentença condenatória proferida em ação civil pública coletiva é de 05 anos."
15	Processo nº 1000930-41.2022.5.02.0004	TRT da 2ª Região	17ª Turma	"Inicialmente, registre-se que no presente caso deve-se aplicar o microssistema processual coletivo em detrimento das regras processuais afetas aos processos individuais. Como consequência, aplica-se, para as execuções individuais, o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 21, da Lei 4.717/1965, e não o prazo bienal previsto no art. 11, da CLT. É irrelevante o fato de o vínculo de emprego eventualmente não estar mais vigente, na medida em que a ação executiva tem como parâmetro o título executivo (elemento processual), e não mais a relação jurídica de direito material subjacente à lide."
16	Processo nº 0010007-68.2023.5.03.0153	TRT da 3ª Região	6ª Turma	"Com base na aplicação da teoria "actio nata" (art. 189 do CCB), o marco inicial da prescrição, na seara trabalhista, começa a fluir a partir da data em que o trabalhador teve ciência inequívoca acerca do direito. Não havendo decorrido mais de cinco anos entre a data de ciência inequívoca do trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da presente ação executiva individual, o afastamento da prescrição é medida que se impõe."

17	Processo nº 0011165-21.2021.5.03.0092	TRT da 3ª Região	5ª Turma	"Diante desse panorama, insta concluir que a presente ação de execução individual, ajuizada em 03/10/2022, foi proposta no prazo de 5 anos definido na Súmula 150 do STF, não havendo que se falar nem em prescrição bienal nem em prescrição quinquenal total."
18	Processo nº 0011416-47.2022.5.03.0078	TRT da 3ª Região	2ª Turma	"Revendo entendimento antes adotado, tenho que a prescrição da pretensão executiva se dá no mesmo prazo da cognitiva, ou seja, ambas prescrevem em 5 anos, a contar, em regra, do trânsito em julgado da sentença coletiva, observando os efeitos modulatórios acima transcrito. Esta Turma tem entendido que a prescrição bienal prevista no inciso XXIX do art. 7º da CR diz respeito apenas ao prazo para ajuizamento da ação de conhecimento, após a extinção do contrato de trabalho, não se aplicando à ação de execução individualizada de sentença coletiva."
19	Processo nº 0020754-14.2021.5.04.0123	TRT da 4ª Região	Seção Especializada em Execução	"O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual é quinquenal e deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação civil coletiva."
20	Processo nº 0020532-46.2021.5.04.0123	TRT da 4ª Região	Seção Especializada em Execução	"No caso, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença coletiva deu-se em 19/04/2017 e que a presente ação de execução individual do referido título executivo foi ajuizada em 10/08/2021, não há prescrição a ser pronunciada, eis que não decorrido o prazo de prescrição quinquenal."
21	Processo nº 0020287-35.2021.5.04.0123	TRT da 4ª Região	Seção Especializada em Execução	"**EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA.** O exequente possui a faculdade de promover a execução individual da decisão proferida em ação coletiva, não havendo falar em prescrição total se esta não foi pronunciada na fase cognitiva da demanda."
22	Processo nº 0000460-62.2021.5.05.0009	TRT da 5ª Região	2ª Turma	"Assim, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual de execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, não se exigindo, ademais, que os substituídos sejam pessoalmente notificados para ciência do teor da sentença que transitou em julgado, a fim de que se inicie o referido prazo. Veja-se, outrossim, que a prescrição da ação executória de título exequendo coletivo não é a bienal, típica das reclamações trabalhistas, mas sim a quinquenal e total, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88."
23	Processo nº 0000719-61.2021.5.08.0013	TRT da 8ª Região	4ª Turma	"Inaplicável, *in casu*, a prescrição bienal, uma vez que, a natureza jurídica peculiar da Ação Coletiva, pela tutela de direitos meta individuais, enseja prazo quinquenal para a incidência do instituto prescricional, ..."
24	Processo nº 0000495-26.2021.5.09.0004	TRT da 9ª Região	Seção Especializada	"..., prevalece nesta Seção Especializada entendimento consubstanciado na OJ EX SE 46, V, no sentido de que "Não corre prescrição para a liquidação e execução das sentenças coletivas promovidas individualmente pelos titulares do direito". Ainda que se reconheça aplicável a prescrição, nos termos do entendimento fixado pelo TST e STJ, o prazo prescricional para ajuizamento da execução seria de cinco anos (STJ, AgRg no AREsp 573190, 2ª Turma, pub. 17/11/2014; TST RR-101101-

				60.2019.5.01. 0067, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 09/08/2022), o qual não se consumou, considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em **21/02/2019** (certidão de fl. 196) e a presente ação individual de cumprimento da sentença foi ajuizada em **31/05/2021.**"
25	Processo nº 0000306-48.2021.5.09.0004	TRT da 9ª Região	Seção Especializada	"..., conforme entendimento do Colegiado, em se tratando execução individual de sentença coletiva proposta pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, em que a decisão liquidanda não fixa prazo prescricional para iniciar a execução, não incide a prescrição total, tampouco intercorrente, eis que para a deflagração do prazo prescricional da pretensão executiva, é necessário que o credor seja advertido, de forma clara, quando à possibilidade da aplicação da prescrição intercorrente em caso de descumprimento de determinação judicial."
26	Processo nº 0000359-29.2021.5.09.0004	TRT da 9ª Região	Seção Especializada	"A maioria desta Seção Especializada entende que não ocorre prescrição para a liquidação e execução das sentenças coletivas promovidas individualmente pelos titulares do direito."
27	Processo nº 0000805-55.2022.5.12.0055	TRT da 12ª Região	3ª Câmara	"O prazo prescricional para execução individual de título executivo judicial constituído em ação coletiva é quinquenal."
28	Processo nº 0000806-40.2022.5.12.0055	TRT da 12ª Região	1ª Câmara	"É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de decisão proferida em ação coletiva, contados a partir do seu trânsito em julgado."
29	Processo nº 0000914-04.2019.5.12.0046	TRT da 12ª Região	1ª Câmara	"O ajuizamento da execução individual de sentença coletiva em que são deferidos créditos resultantes das relações de trabalho, o prazo prescricional é de cinco anos do trânsito em julgado da ação civil pública ou coletiva (art. 7º, XXIX, da CR/88)."
30	Processo nº 0000675-19.2022.5.13.0029	TRT da 13ª Região	1ª Turma	"A fixação do prazo prescricional da execução coincide com o da ação, conforme entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 150 do E. STF, hipótese na qual, pelos efeitos da aplicação analógica do art. 21 da Lei n. 4.717/1965 à ação civil coletiva, o prazo de prescrição incidente sobre a ação principal é de cinco anos e não bienal, devendo ser contado a partir da data do trânsito em julgado do título executivo judicial."
31	Processo nº 0000554-45.2022.5.14.0002	TRT da 14ª Região	2ª Turma	"Tratando-se de execução individual de sentença coletiva, a prescrição a ser pronunciada é a quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, contando-se do trânsito em julgado da sentença condenatória na ação coletiva, ocasião em que surgiu o direito à pretensão deduzida na exordial."
32	Processo nº 0000048-07.2020.5.14.0401	TRT da 14ª Região	2ª Turma	"Nos termos da Súmula nº 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sendo assim, como se pretende excutir o título executivo resultante de uma ação civil pública, mostra-se indiferente para o desenlace da querela a data do rompimento do vínculo empregatício da reclamante. É certo que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais pacificou

				o entendimento de que o prazo para o ajuizamento de ação civil pública é de cinco anos por aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Diante disso, para cumprimento de sentença originária de ação civil pública, adota-se o prazo de cinco anos - o qual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. Assim, como no caso em tela o trabalhador ingressou com a execução individual dentro desse lapso de cinco anos do trânsito em julgado da decisão genérica proferida nos autos de ação coletiva, não há prescrição a ser pronunciada."
33	Processo nº 0010020-34.2022.5.15.0035	TRT da 15ª Região	3ª Câmara	"Vários são os precedentes do C. TST no sentido de aplicar, à espécie, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 150 do E. STF, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", o que invariavelmente conduz ao entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos."
34	Processo nº 0010808-59.2021.5.15.0075	TRT da 15ª Região	1ª Câmara	É possível se encontrar na jurisprudência decis que fixam que o prazo para o aviamento de execu individual de sentença coletiva é de dois anos: (. E há outras decisões que admitem como correto o pr de cinco anos para a propositura de execu individual: (...) Em que pese o dissenso jurisprudencial, entendo mais adequado o prazo prescricional de cinco anos, forma do art. 7º, XXIX, da Constituição Federa tendo em vista que o termo *a quo* não está relacion ao término da relação contratual.
35	Processo nº 0010359-80.2022.5.15.0006	TRT da 15ª Região	4ª Câmara	"A Suprema Corte, nos termos dos enunciados da Súm 150 e 350, pacificou a jurisprudência de que execução prescreve no mesmo prazo de prescrição ação. Assim, em sendo de cinco anos o pr prescricional para o exercício da pretensão em f da Fazenda Pública, esse também é o prazo par execução, ..."
36	Processo nº 0000011-82.2022.5.23.0037	TRT da 23ª Região	2ª Turma	"O prazo a ser observado para a verificação prescrição no ajuizamento de ação individual execução de sentença proferida em Ação Civil Colet é de cinco anos, previsto no art. 7º, XXIX, da contados do trânsito em julgado da ação coletiva não o bienal, previsto nesse mesmo dispositivo, é aplicável à ação de conhecimento, nos contratos findos quando do ajuizamento da ação."
37	Processo nº 0000813-17.2021.5.23.0037	TRT da 23ª Região	1ª Turma	"O prazo prescricional para o ajuizamento da ação cumprimento de sentença coletiva é o previsto no a 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, de 5 (cinco) a contados do trânsito em julgado da ação coletiva, caso, em 27/02/2018, conforme entendimento firm pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.237.643-PR. Desse modo, tendo a presente a de liquidação/execução individual sido ajuizada 07/04/2021, não há margem para pronúncia prescrição quinquenal, sendo que *"o prazo bienal p prescrição, previsto no art. 7º, XXIX, Constituição Federal, refere-se ao biênio poster à extinção do contrato de trabalho para pleit créditos trabalhistas, e não pode ser utilizado fase de execução em desfavor do empregado que aju reclamação trabalhista e foi vitorioso em pretensão"*."

38	Processo nº 0000621-89.2021.5.23.0003	TRT da 23ª Região	1ª Turma	"..., é de cinco anos o prazo prescricional p ajuizamento da ação de cumprimento de sente coletiva, contado do trânsito em julgado sentença."

20. Posto que o exame dessas decisões revele certa abrangência em sua fundamentação, é importante identificar o silogismo que consagra o ponto de intercessão dos fundamentos comuns a esses julgados:

> **I.** O prazo de cinco anos da Lei da Ação Popular seria também aplicável à regência das ações civis públicas e coletivas, inclusive aquelas destinadas à tutela de direitos individuais homogêneos, por se tratar de demandas igualmente inseridas no âmbito do microssistema legal de tutela coletiva;
>
> **II.** Segundo a orientação contida na Súmula 150/STF, quinquenal também seria o prazo para as execuções individuais das decisões proferidas em ações coletivas, a ser contado a partir do seu trânsito em julgado; e
>
> **III.** Consequentemente, a prescrição quinquenal para as execuções individuais de decisões coletivas atinentes a créditos trabalhistas afastaria a regra de prescrição bienal prevista no inciso XXIX do artigo 7° da Constituição da República.

21. Trata-se de orientação confessadamente amparada em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, correspondentes aos Temas Repetitivos 515 e 877, nos quais restaram aprovadas, respectivamente, as seguintes Teses:

> Tema 515: *No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.*
>
> Tema 877: *No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.*

22. Dois aspectos sobressaem na constatação da impropriedade da compreensão que esta arguição pretende ver repelida por esse Supremo Tribunal Federal.

23. O primeiro aspecto decorre da circunstância de as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça terem sido afirmadas a partir do confronto entre prazos previstos na legislação infraconstitucional, não sendo possível dessa análise colher a conclusão pelo afastamento do prazo prescricional expressamente estabelecido na própria Constituição, em benefício de outro prazo previsto em lei ordinária e, especialmente, quando aplicado por analogia.

24. O segundo aspecto reside no fato de que a Súmula 150/STF, invocada por muitas decisões como suposto fundamento para se afastar o biênio previsto na norma constitucional, na verdade milita em favor do aludido prazo, pois a inteligência subjacente a esse enunciado sumular não é outra senão a de que o mesmo prazo para exercício da pretensão (*anspruch*), que restou interrompido com o ajuizamento da ação, é o que retorna a fluir após o trânsito em julgado da decisão definitiva e antes do início da execução. Essa a compreensão e o sentido destacados pelo eminente Ministro Victor Nunes Leal em um dos primeiros precedentes que serviram de base para a Súmula 150/STF:

> (...) Também recordo, a respeito, a lição de **Amílcar de Castro**, Com. ao Cód. Proc. Civil, v. 10, p. 426: *"A sentença não opera novação, nem cria direitos: é ato judicial meramente interruptor da prescrição. E, assim sendo, desde sua data recomeça a correr a prescrição do direito e, demorando a execução, ou suspensa em qualquer ponto a instância da execução, por tanto tempo quanto tenha a lei fixado para a prescrição do direito declarado na sentença, prescrito ficará esse direito"* (RE 49.434 – Guanabara, pub. 23/5/1962, Rel. Ministro Victor Nunes, Segunda Turma).

25. Parece nitidamente incongruente que a pretensão de um direito subjetivo individual possa ter seu prazo prescricional alterado – seja para a ação seja para a execução – pelo simples manejo de um determinado instrumento processual (ação civil pública ou coletiva). De todo modo,

conquanto não se possam ignorar as boas razões sistêmicas e pragmáticas que inspiraram a solução jurídica consagrada no Tema Repetitivo 515/STJ, afigura-se totalmente inapropriado atribuir-lhe o poder de alterar o prazo estabelecido constitucionalmente, como o biênio previsto no inciso XXIX do artigo 7º do texto constitucional.

2.2. A supremacia e a força normativa da Constituição

26. Os princípios da supremacia da Constituição, de sua força normativa e da máxima efetividade de suas normas não abrem leito para que o legislador ordinário, e muito menos o julgador, alterem prazos prescricionais estabelecidos pelo texto constitucional de modo expresso e inequívoco. Nem mesmo o apelo a uma pretensa ampliação de garantia ao empregado hipossuficiente mediante dilatação do prazo da prescrição trabalhista pode justificar a redução de eficácia do texto constitucional, pois não é dado a quaisquer das autoridades constituídas substituir o Poder Constituinte na eleição primária dos meios e modos para melhor assegurar as garantias constitucionais.

27. Quando se admite que os preceitos constitucionais possam ter sua aplicação suprimida em nome de ideologias e pré-compreensões, independentemente da suposta nobreza ou solidariedade de suas disposições, o resultado é um só: a Constituição deixa de ter a primazia e se torna mera ferramenta servil a outra fonte originária de poder. Calha rememorar, a respeito, a precisa advertência de **Konrad Hesse**[12]:

> Mas, a força normativa da Constituição não reside, tão-somente, na adaptação inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza singular do presente (individuelle Beschaffenheit der

[12] "A Força Normativa da Constituição". E-Book. Sistema E-Disciplinas da USP: Ambiente Virtual de Apoio à Graduação e Pós-Graduação.

Fonte: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4147570/mod_resource/content/0/A%20Forca%20Normativa%20da%20Constituicao%20%20-%20Hesse.pdf

> Gegenwart). Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo: pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes na consciência geral — particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung).

28. Consoante percuciente observação do Ministro Celso de Mello, *"ninguém tem o direito de subordinar o texto constitucional à conveniência dos interesses de grupos, de corporações ou de classes, pois o desprezo pela Constituição faz instaurar um perigoso estado de insegurança jurídica, além de subverter, de modo inaceitável, os parâmetros que devem reger a atuação legítima das autoridades constituídas"* (ADI 2105-MC, DJ de 28/4/2000).

29. Impende salientar, naquilo que importa à presente controvérsia, que o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de proclamar a imperiosa necessidade de se garantir supremacia e conferir máxima efetividade ao preceito fundamental insculpido no inciso XXIX do artigo 7° da Constituição da República, precisamente em cenário onde a exegese e a aplicação de dispositivos da legislação infraconstitucional por sedimentada jurisprudência pátria afrontavam essa efetividade.

30. Trata-se do julgamento do ARE 709.212/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, oportunidade na qual se declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5°, da Lei 8036/1990, e do artigo 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, proclamando-se a seguinte tese:

> Tema 608: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7°, XXIX, da Constituição Federal.

31. Para o contexto sob destaque, vale apontar o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, onde proclamado

de modo veemente a inegociabilidade de se manter hígido o alcance atribuído pelo constituinte aos contornos da prescrição trabalhista:

> "Contudo, conforme já explanado por mim no julgamento do RE 522.897, a jurisprudência desta Corte não se apresentava concorde com a ordem constitucional vigente quando entendia ser o prazo prescricional trintenário aplicável aos casos de recolhimento e de não recolhimento do FGTS.
>
> Isso porque **o art. 7°, XXIX, da Constituição de 1988 contém determinação expressa acerca do prazo prescricional aplicável à propositura das ações atinentes a "créditos resultantes das relações de trabalho".**
>
> Eis o teor do referido dispositivo constitucional:
>
> "Art. 7° (...)
>
> XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relaçõesde trabalho, **com prazo prescricional de cincos anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho**. (redação determinada pela Emenda Constitucional 28/2000)."
>
> Desse modo, tendo em vista a existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança do FGTS, após a promulgação da Carta de 1988, não mais subsistem as razões anteriormente invocadas para a adoção do prazo de prescrição trintenário.
>
> Nesse sentido o magistério de Sérgio Pinto Martins:
>
> "Com a Constituição de 1988, o FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7°, III, da Constituição). O prazo de prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX do art. 7° da Constituição. Dessa forma, não poderia o parágrafo 5° do art. 23 da Lei 8.036 tratar diversamente da Constituição e especificar o prazo de prescrição de trinta anos. Se a lei maior regula exaustivamente a matéria de prescrição no inciso XXIX do artigo 7°, não poderia a lei ordinária tratar o tema de forma diferente" (MARTINS, Sérgio Pinto. Prescrição do FGTS para o empregado. In: Repertório IOB de Jurisprudência. Trabalhista e Previdenciário. 13/99).
>
> Não há dúvida de que os valores devidos ao FGTS são "créditos resultantes das relações de trabalho", na medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da mera relação de emprego).
>
> Registre-se que a aplicabilidade do disposto no art. 7°, XXIX, da Constituição à cobrança judicial dos valores relativos FGTS foi reconhecida até mesmo pelo Tribunal Superior do Trabalho, embora apenas de forma parcial, restritiva e até mesmo contraditória.
>
> Refiro-me à edição, em 2003, do Enunciado 362, segundo o qual "*é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não*

> *recolhimento da contribuição para o FGTS,* ***observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho*****".**
>
> Em outras palavras, a Corte Trabalhista entendeu ser aplicável apenas a parte do dispositivo constitucional que prevê o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, olvidando-se do disposto na primeira parte do dispositivo (o direito de reclamar o depósito do FGTS somente alcançaria os últimos cinco anos).
>
> Tal entendimento revela-se, a meu ver, além de contraditório, em **dissonância com os postulados hermenêuticos da máxima eficácia das normas constitucionais e da força normativa da Constituição.**
>
> **O princípio da proteção do trabalhador, não obstante a posição central que ocupa no Direito do Trabalho, não é apto a autorizar, por si só, a interpretação – defendida por alguns doutrinadores e tribunais, inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho – segundo a qual o art. 7°, XXIX, da Constituição estabeleceria apenas o prazo prescricional mínimo a ser observado pela legislação ordinária, inexistindo óbice à sua ampliação, com vistas à proteção do trabalhador.**[13]

32. A *ratio decidendi* que norteou esse precedente ampara a integral procedência do pedido formulado na presente arguição. Em face da expressa, completa e inequívoca redação do inciso XXIX do artigo 7° da Constituição da República, não é dado às autoridades constituídas reduzirem o seu alcance ou subverterem o seu sentido para estabelecer prazos prescricionais distintos, ainda que sob o pretexto de se conferir maior proteção ao trabalhador.

33. O que se depreende do exposto é que as decisões atentatórias aos preceitos fundamentais destacados trilharam senda oposta àquela que melhor prestigiaria os princípios constitucionais da supremacia e da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais. Isso porque, além de reduzirem o alcance e o âmbito de incidência de um dispositivo constitucional expresso (CRFB, art. 7°, XXIX), não o fizeram a partir de ponderação entre princípios e valores emanados da própria Constituição, mas com base na interpretação e na integração analógica de dispositivos da legislação infraconstitucional (Lei da Ação Popular e legislação

---

[13] Cumpre mencionar que a orientação informa a tese fixada no julgamento da ADI n° 3.961/DF, como se pode constatar, a *contrario sensu*, do tópico em que afirmada a constitucionalidade do prazo prescricional revisto no artigo 18 da Lei n° 11.442/2007, *litteris*: "O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei n° 11.442/2007 é válido porque não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7°, XXIX, CF."

infraconstitucional de regência do microssistema processual das ações coletivas).

34. Com efeito, o exame atento das aludidas decisões evidencia o equívoco bastante revelador do desrespeito à supremacia da Constituição: procede-se ao afastamento da regra constitucional sobre prescrição trabalhista em benefício de norma oriunda do microssistema legal que rege as ações coletivas, sem qualquer consideração quanto à supremacia do preceito constitucional e a necessidade de conformação desse entendimento à Lei Maior, em um discurso argumentativo que evidencia clara adoção indevida do critério da *lex specialis* para regência de conflito aparente entre norma constitucional e norma infraconstitucional.

35. Somente essa circunstância parece suficiente para se reconhecer a afronta a preceito fundamental da Constituição por parte do conjunto de decisões da Justiça do Trabalho que vem aplicando a prescrição quinquenal para as execuções individuais de ações coletivas em detrimento do prazo bienal estabelecido no inciso XXIX do artigo 7° da CF.

36. Entretanto, cumpre também refutar a objeção de que, em homenagem ao princípio da proteção ao trabalhador, seria possível sustentar validamente a possibilidade de, mediante atividade legislativa ou judicante, ampliarem-se os prazos estabelecidos no inciso XIX do artigo 7° da Constituição da República. Essa objeção encontraria aparente apoio na ideia de que a locução *"além de outros que visem à melhoria de sua condição social"*, constante do *caput* do artigo 7°, autorizaria a interpretação de que os prazos do inciso XXIX consubstanciariam apenas garantia mínima, que poderia ser legitimamente ampliada mediante outras normas do ordenamento jurídico.

37. Ao menos três razões revelam a inconsistência e inadequação dessa compreensão.

38. A primeira razão, certamente a mais evidente, é que o texto constitucional não autoriza semelhante exegese com relação à prescrição

trabalhista, conforme restou assentado no seguinte trecho do douto voto condutor do já citado ARE 709.212/DF:

> O princípio da proteção do trabalhador, não obstante a posição central que ocupa no Direito do Trabalho, não é apto a autorizar, por si só, a interpretação – defendida por alguns doutrinadores e tribunais, inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho – segundo a qual o art. 7º, XXIX, da Constituição estabeleceria apenas o prazo prescricional mínimo a ser observado pela legislação ordinária, inexistindo óbice à sua ampliação, com vistas à proteção do trabalhador. Acerca do tema, valho-me novamente do magistério de Sérgio Pinto Martins:
>
> "**Quando a Constituição quis estabelecer direitos mínimos foi clara no sentido de usar as expressões 'nunca inferior' (art. 7º, VII), 'no mínimo' (art. 7º, XVI e XXI), 'pelo menos' (art. 7º, XVII). No inciso XXIX do art. 7º não foram usadas tais expressões. O constituinte foi preciso no sentido de fixar o prazo, que, portanto, não pode ser modificado pela lei ordinária.** O FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho. Não pode a lei ordinária reduzir ou ampliar o prazo de prescrição previsto na Constituição. Assim, por mais esse ângulo, o parágrafo 5º do art. 23 da Lei 8.036 é inconstitucional. O mesmo ocorre com o art. 55 do Regulamento do FGTS, determinado pelo Decreto 99.684/90.

39. A segunda razão reside no fato de que uma tal ampliação de prazos prescricionais de matriz constitucional, ainda que possível, apenas poderia ser feita pelo legislador mediante norma expressa e específica, jamais pelo aplicador e intérprete ou por meio de integração analógica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (CRFB, art. 2º).

40. Sabe-se que, em sua atividade de fazer atuar a vontade concreta da lei, cabe ao magistrado "*interpretar a lei ou a Constituição, sem que isto implique ofensa ao princípio da independência e harmonia dos Poderes (C.F, art. 2º)*" (AgRg no AI 410096/SP, Rel. **Ministro Roberto Barroso**, DJ de 6/5/2015). Não lhe é dado, porém, "*em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de função*

legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes" (MS 22690, Rel. Ministro **Celso de Mello**, DJ de 7/12/2006).

41. De fato, embora a doutrina hodierna atribua considerável amplitude à atividade judicante[14], reconhecendo-lhe o potencial para criação normativa no âmbito da questão deduzida em juízo, não parece possível admitir possa o julgador afastar a aplicabilidade de um preceito constitucional expresso sobre prescrição trabalhista para fazer incidir, em seu lugar, norma infraconstitucional sequer direcionada à disciplina da prescrição nas relações de trabalho.

42. Em oposição ao consenso de que *"as regras jurídicas sobre prescrição hão de ser interpretadas estritamente, repelindo-se a própria interpretação analógica"*[15], a interpretação aqui combatida vale-se do emprego da analogia, não para colmatar efetiva lacuna legislativa, mas para afastar norma constitucional expressa, reproduzida no artigo 11 da CLT.

43. A terceira razão que conduz à rejeição da objeção está em que, ao se admitir o estabelecimento de prazo mais dilatado para a prescrição trabalhista constitucionalmente prevista, seja por parte do juiz ou do legislador, substitui-se o juízo de ponderação de princípios e valores constitucionais fundamentais exercido soberanamente pelo Poder Constituinte por um novo juízo de ponderação levado a cabo por autoridades constituídas, em um quadro de subversão do Estado Constitucional.

---

[14] CUEVA, Ricardo Villas Bôas, Controle do ativismo judicial por meio de limites à discricionariedade judicial? O fim da dogmática jurídica? Estudos em Homenagem ao Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Editora D˜Plácido, São Paulo, 2001, P. 469.

[15] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. "Tratado de Direito Privado". Borsoi, Rio, 1970, p. 317.

44. No âmbito do Estado Constitucional, um ato não se legitima apenas porque emanado de autoridade constituída, sendo indispensável assegurar-se sua estrita conformidade com as diretrizes constitucionais, conforme destaca a precisa e oportuna lição do notável Professor Canotilho[16]:

> O Estado Constitucional democrático ficaria incompleto e enfraquecido se não assegurasse um mínimo de garantias e de sanções: garantias de observância, estabilidade e preservação das normas constitucionais, sanções contra atos dos órgãos de soberania e de outros não conformes com a constituição. (...) Desta forma, o objeto de defesa não é pura e simplesmente a defesa do Estado e sim da **forma de Estado tal como ela é constitucionalmente formada.**

45. Certamente não é dado ao aplicador da norma ou ao legislador ordinário reformular as escolhas políticas que produziram a conformação dada pelo Constituinte às regras da Carta Maior, ainda que suas intenções sejam as melhores e seus valores os mais altaneiros.

46. É nesse ponto que se afigura oportuno dissecar, em subtópico específico, o fundamento principiológico e as bases valorativas do regime de prescrição trabalhista instituído pelo inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República, com especial atenção à sua inserção no rol dos direitos sociais fundamentais.

2.3 - Direitos sociais fundamentais. Valores e princípios em disputa.

47. É indubitável que a consagração dos direitos sociais no texto constitucional e a afirmação de sua efetividade e aplicabilidade imediata representam elemento essencial do constitucionalismo moderno.

48. A mera consagração e previsão constitucional de direitos e garantias como mecanismos de proteção do indivíduo em face do Estado – liberdades negativas – passou a ser reconhecida como insuficiente à plena realização da cidadania, pugnando-se cada vez mais pela instituição de

---

[16] "Direito Constitucional". Livraria Almedina, Coimbra, 1993, 6ª ed, p. 953.

direitos e garantias de conteúdo positivo, consistentes em uma prestação estatal destinada a garantir o pleno desenvolvimento social e econômico da coletividade.

49. Nesse contexto se insere o chamado Estado Social de Direito ou Estado do Bem-Estar Social, caracterizado pela previsão constitucional dos chamados direitos sociais, primeiramente como normas de conteúdo programático e, em um segundo momento, como verdadeiros direitos subjetivos públicos dos cidadãos, aptos a impor obrigações concretas e imediatas ao Estado como corolário da própria supremacia da Constituição.

50. Em um completo delineamento do evolver histórico que engendrou a positivação dos direitos sociais e do próprio Estado Social, Osvaldo Ferreira de Carvalho de modo categórico afirma serem os direitos sociais *"os mais fundamentais dos direitos, não só pela especial categoria que representam como direitos dentro das Constituições, mas, sobretudo, pelo caráter essencial que eles encarnam em qualquer esquema de direitos de um Estado Social de Direito Contemporâneo"*[17].

51. Não parece haver dúvidas, ao menos para a parcela dominante da doutrina e da jurisprudência nacional, de que os direitos sociais previstos na Constituição se inserem na categoria de direitos fundamentais[18] e, naturalmente, dessa compreensão não destoa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

---

[17] "Os Direitos Sociais como Categoria Constitucional" – *in* RDU, Porto Alegre, Vol. 14, n. 81, maio-jun 2018, p. 72.

[18] Nesse sentido, vale destacar a observação de Sylvio Motta: "Os direitos sociais encartam-se entre os direitos fundamentais de segunda geração, exigindo uma atuação positiva dos poderes públicos, como medida indispensável para que as normas constitucionais que os consagram possam deflagrar na plenitude os efeitos queridos pelo legislador constituinte originário, essencialmente, a disponibilização de condições materiais mínimas para os hipossuficientes. Como anota Jean Rivero, os direitos sociais são "direitos de crédito", pelo fato de poderem ser exigidos do poder público, a quem incumbe as medidas necessários para seu atendimento "Direito Constitucional". Editora Método, São Paulo, 2021, 29ª ed., e-Book.

Ainda nesse sentido: (1) MORAES, Alexandre de. "Direito Constitucional". Atlas, São Paulo, 2003, 14ª ed, p. 202-203; (2) CANOTILHO, José Joaquim G.; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W. et al. "Série IDP - Comentários à Constituição do Brasil". Saraiva, 2018, e-Book.

> **Ementa**: CONSTITUCIONAL. DIREITO DOS TRABALHADORES. DISPENSA EM MASSA. INTERVENÇÃO SINDICAL PRÉVIA. EXIGÊNCIA. ART. 7°, INCISOS I e XXVI, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
>
> 1. **Os direitos sociais fundamentais trabalhistas são corolários primários do modelo político alcunhado de Estado Democrático de Direito.**
>
> (...).
>
> (**RE 999435**, Relator p/ Acórdão Min. **Edson Fachin**, DJ de 8/6/2022)

> **Ementa**: **DIREITOS SOCIAIS.** REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES.
>
> 1. **O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1°, IV, da Constituição Federal.**
>
> (...).
>
> (**ADI 5938**, Rel. Ministro **Alexandre de Moraes**, DJ de 23/9/2019)

52. Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário, em particular ao Supremo Tribunal Federal, a tarefa difícil, porém essencial, de fazer atuar a vontade da Constituição na efetiva implementação de políticas públicas destinadas a assegurar, tanto quanto possível, a máxima efetividade das normas constitucionais garantidoras dos direitos sociais, ajustando as ações e vontades dos poderes constituídos às diretrizes da Lei Fundamental.

53. Entretanto, é imperioso salientar que a promoção de conformidade entre as condutas dos agentes estatais e as diretrizes constitucionais para satisfação dos direitos sociais fundamentais não se dá apenas sob o aspecto quantitativo (realização insuficiente), mas também sob o aspecto qualitativo (realização segundo a Constituição), como dimensão igualmente essencial à garantia de supremacia e máxima efetividade das normas constitucionais.

54. Não há afronta ao direito social fundamental apenas quando a autoridade constituída atua de modo omisso ou insuficiente na busca da realização positiva da prestação imposta ao Estado, mas também quando esse mesmo agente público confere concretude ao direito social segundo contornos distintos daqueles prévia e imperativamente estabelecidos na norma constitucional.

55. A observação é importante, por ser do Poder Constituinte o juízo soberano de ponderação entre os diversos princípios e valores fundamentais que se põem em tensão dialética, no momento de sua formulação abstrata no texto constitucional.

56. Ao editar a norma constitucional definidora de um direito social, o constituinte considera circunstâncias, princípios e valores de variada ordem em potencial colisão – v.g. escassez de recursos, dinâmica do mercado, busca do equilíbrio entre forças sociais antagônicas, pressões de grupos e entidades etc –, além da própria necessidade de preservação da unidade da Constituição. A partir dessa ponderação é que ele institui o aludido direito, com os contornos e a amplitude por ele reconhecidos como mais adequados e viáveis. Daí porque não é dado ao intérprete e aplicador da norma constitucional conferir-lhe conformação contrária àquela efluente do próprio texto constitucional.

57. Essa percepção já foi posta em destaque pelo Ministro Gilmar Mendes[19], em sede doutrinária:

> Nesse contexto, torna-se extremamente complexa, para não dizer penosa, a interpretação/aplicação das normas constitucionais definidoras dos direitos sociais, na medida em que, de um lado, os seus operadores, independentemente de sentimentos de ordem pessoal, são obrigados a emprestar-lhes a máxima efetividade — afinal de contas, esse é um dos princípios da interpretação especificamente constitucional — e, de outro, devem observar, também, outros cânones hermenêuticos de igual hierarquia, como os princípios da unidade da Constituição, da correção funcional e da

[19] "Curso de Direito Constitucional". Saraiva, São Paulo, 2009, 4ª ed., p. 763.

> proporcionalidade ou da razoabilidade, a cuja luz, sucessivamente, não podem interpretar a Lei Fundamental em "fatias", desrespeitar o seu modelo de separação dos Poderes e, tampouco, proferir decisões segundo particulares concepções de justiça — por mais respeitáveis que sejam —, de todo incompatíveis com a ordem de valores plasmada na Constituição. Neste, como em muitos outros domínios, enganam-se os que acreditam — juristas e filósofos — que é possível fazerem-se coisas com palavras. (MENDES, 2009, p.763)

58. Partindo-se da classificação dessas restrições em direta e indiretamente constitucionais, segundo critério noticiado por Robert Alexy[20], verifica-se que o regime de prescrição trabalhista estabelecido pelo inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República caracteriza-se como uma restrição diretamente constitucional: o próprio enunciado da Constituição que assegura aos trabalhadores o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho (direito de ação *prima facie*) estabelece condições temporais ao seu exercício: prazo prescricional de 5 anos sobre os créditos vencidos, contados retroativamente da propositura da ação, que deve ser proposta dentro do prazo de 2 anos após a extinção do contrato.

59. Assim, é a própria Constituição que delimita os contornos do direito fundamental de ação *"quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho"*, restringindo sua postulação às parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e limitando temporalmente seu exercício até o período de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.

60. Trata-se de restrições diretamente constitucionais, que se vinculam indissociavelmente ao próprio conteúdo normativo do preceito fundamental exatamente como enunciado na Constituição, conteúdo esse que nem o aplicador da norma nem o legislador ordinário têm o poder de modificar,

---

[20] Ensina o admirável jurista alemão que, "como direitos de hierarquia constitucional, direitos fundamentais podem ser restringidos somente por normas constitucionais ou em virtude delas. Restrições a direitos fundamentais são, portanto, ou normas de hierarquia constitucional ou normas infraconstitucionais, cuja criação é autorizada por normas constitucionais. As restrições de hierarquia constitucional são restrições *diretamente constitucionais*, e as restrições infraconstitucionais são restrições *indiretamente constitucionais*" ("Teoria dos Direitos Fundamentais". Malheiros, São Paulo, 2006, 5ª ed. Alemã, trad. Virgílio Afonso da Silva, p. 286).

ainda que mediante invocação da cláusula de garantia mínima inserida no *caput* do artigo 7° da Constituição da República.

61. Entendimento contrário implicaria admitir, como já exposto, que a supremacia já não é da Constituição, mas das autoridades constituídas que editam e aplicam a legislação infraconstitucional, a quem passaria a ser concedido o poder de reformular as opções políticas do Poder Constituinte.

62. Vale pontuar que o conflito em exame não é entre normas de *status* constitucional, mas entre regra constitucional expressa que limita temporalmente o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho e a atividade judicante de magistrados que, com base em exegese e analogia sobre normas de direito infraconstitucional, afastam essa regra expressa no contexto do processo coletivo.

63. Não há, portanto, princípios a serem invocados para se afastar a prescrição estabelecida em norma constitucional expressa, cujo conteúdo já considerou a correlação de diversos princípios e valores segundo critérios estabelecidos pelo soberano Poder Constituinte.

2.5 - A igualdade, a justiça e a paz.

64. Sabe-se que os direitos sociais têm por fundamento o princípio da isonomia em sua dimensão material, sintetizado na fórmula aristotélica complementada por Ruy Barbosa, segundo a qual se impõe "*tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade*".

65. Nesse cenário, desponta a segurança jurídica como valor e princípio fundamental, verdadeiro pilar da ordem constitucional, por meio do qual se busca a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas. Certamente o instituto da prescrição representa uma das mais veementes expressões do princípio constitucional fundamental da segurança jurídica (CRFB, art. 5°, *caput*), que não se coaduna com a perenidade de estados de incerteza a respeito do cumprimento de direitos e obrigações na esfera social.

66. No estabelecimento dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, o Poder Constituinte observou a tensão dialética entre os valores da justiça e da segurança Jurídica, mediante adequada ponderação dos diversos princípios, valores e interesses em disputa, tais como: (a) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República (CRFB, art. 1°, IV) e da ordem econômica (CRFB, art. 170, *caput*); (b) concessão de tratamento isonômico entre determinados trabalhadores em condições semelhantes e previsão de normas protetivas para outros em condição de desigualdade (CRFB, art. 7°, *caput* e incisos IX, XII, XIV, XVIII a XXIII e XXXIII a XXXIV); e (c) livre concorrência como princípio da ordem econômica (CRFB, art. 170, IV).

67. Nesse contexto se insere o regime constitucional da prescrição trabalhista. Antes do advento da Constituição de 1988, a prescrição trabalhista não tinha assento constitucional e era de apenas dois anos para todos, independentemente de estar o contrato de trabalho extinto ou em curso (CLT, art. 11). Embora o prazo atendesse a necessidade de prescrições curtas no âmbito das atividades negociais e econômicas, não resolvia o quadro de injustiça que se impunha aos trabalhadores, sobretudo após o fim de regime de estabilidade.

68. O inciso XXIX do artigo 7° da Constituição de 1988 alterou esse quadro, estabelecendo, em sua redação originária, a regra de prescrição quinquenal para os trabalhadores urbanos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato, e de dois anos após a extinção do contrato para os trabalhadores rurais. Assim, não corria prescrição para os trabalhadores rurais durante o curso do contrato, embora o empregador pudesse produzir prova de quitação dos encargos de cinco em cinco anos.

69. Esse tratamento desigual entre a regência da prescrição para trabalhadores urbanos e rurais foi alterado pela Emenda Constitucional n° 28/2000, que uniformizou a regra da prescrição quinquenal com limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

70. Instado a se pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade da aludida emenda, por supostamente contrariar cláusula pétrea consubstanciada na isonomia material, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência da alegação, esclarecendo que a opção política do poder constituinte derivado consubstanciou maior prestígio ao princípio isonômico, além de resultar de razoável ponderação entre os interesses dos empregadores e trabalhadores rurais. Eis o que se colhe do voto condutor do julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes:

> Como acentuado no Parecer 359/1998 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal quando da apreciação da PEC 64/1995, a qual deu origem à EC 28/2000, **a reforma então procedida teve como escopo *"representar um esforço de conciliação entre os interesses dos empregados e empregadores rurais*.** *E, sem dúvida, a sua aprovação configuraria um* ***passo significativo na redução dos níveis de desigualdade no tratamento jurídico dispensado a trabalhadores urbanos e rurais.***
>
> No dizer de UADI LAMMÊGO BULOS:
>
> > Antes da Emenda Constitucional nº 28/2000, os créditos trabalhistas [de trabalhadores rurais] só prescreviam depois do prazo de dois anos da extinção do contrato de emprego. Não havia referência a qualquer limite. A prescrição não recaía sobre os créditos enquanto vigorasse o vínculo empregatício, exceto se o empregador rural ajuizasse ação de prestação de contas quinquenária para quitar obrigações trabalhistas, com base no ilusório art. 233 da Constituição, revogado pela aludida emenda. **Agora, além da paridade de tratamento conferida às prescrições urbana e rural, a Carta Magna manteve a distinção de prazo de contagem da prescrição total ou absoluta – dois anos, a partir da extinção do contrato -, e parcial ou relativa – cinco anos, a partir da violação do direito às prestações sucessivas. Todavia, extinto o contrato, a prescrição total absorve a parcial.** Quer dizer, caso o empregado urbano ou rural deixe de reclamar, no prazo de dois anos, perderá o benefício das prestações sucessivas até os cinco anos) anteriores.
> >
> > (Constituição Federal anotada. 11. ed. rev. E atual. de acordo com a EC n. 83/2014. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 461
>
> Verifica-se, portanto, que a EC 28/2000 foi editada com a finalidade de reformar norma protetiva do texto originário da Constituição instituída em favor do trabalhador rural. O constituinte originário considerou conveniente diferenciar a situação dos trabalhadores rurais, no tocante à disciplina da prescrição de créditos trabalhistas. Essa diferenciação entre as

duas categorias de trabalhadores foi revista pelo constituinte derivado reformador, que firmou a igualdade de tratamento entre as categorias referidas. Ao fazê-lo, naturalmente, acarretou tratamento menos benéfico à categoria antes não submetida ao prazo prescricional quinquenal.

Assim, **o regime prescricional implantando pela EC 28/2000 simplesmente conferiu tratamento isonômico ao regime de prescrição de créditos trabalhistas de trabalhadores rurais e urbanos, numa legítima opção política exercida pelo Congresso Nacional.** Não implicou ofensa à dignidade dos trabalhadores rurais, na medida em que foi preservado seu direito fundamental de acesso à jurisdição, quando necessário para resguardar eventuais créditos de natureza trabalhista. Ocorre que, de agora em diante, há que se observar o prazo de cinco anos para se pleitear em juízo tais créditos, quando ainda vigente o contrato de trabalho, ou o prazo de dois anos, caso já encerrado o vínculo empregatício.

Registre-se que a prescritibilidade das ações é a regra geral vigente no ordenamento jurídico pátrio, conforme ressaltado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI quando do julgamento do RE 669.069/MG. Nessa oportunidade, ao interpretar o art. 37, § 5º, da CF, o qual dispõe que *"a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento"*, o eminente Ministro TEORI afirmou que *"o sistema de direito, inclusive o constitucional, (...) consagra a prescritibilidade como princípio".* Nesse julgado, a CORTE exarou entendimento cristalizado na seguinte tese de repercussão geral: *"É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".*

Nessa medida, a imprescritibilidade no direito brasileiro é excepcional e somente se justifica quando fundada em valores constitucionais considerados de estatura preponderante em detrimento do valor "da segurança jurídica". A fixação da prescritibilidade das ações trabalhistas, para o trabalhador rural e urbano, não foge, assim, ao arcabouço valorativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988, na medida em que não se verifica fator apto a sobrepujar, na matéria, o princípio constitucional da segurança jurídica, estando preservada a dignidade do trabalhador rurícola.

Portanto, rejeito a tese de que a alteração promovida pela EC 28/2000 tenha suprimido ou abolido direito social fundamental ou qualquer garantia individual protegida pelo art. 60, § 4º, da CF.

(ADI 3653/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 16/9/2019)

71. O STF considerou, pois, que o regime de prescrição unificada para trabalhadores urbanos e rurais, com estabelecimento de prazo quinquenal para as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e do limitador de dois anos após a extinção do contrato de trabalho para

ajuizamento da ação, representava regra em plena harmonia com o princípio isonômico e pacificadora dos interesses conflitantes de empregadores e empregados.

72. Assim, se as condições bastante distintas entre os regimes de trabalho dos empregados urbanos e rurais não foi reputada por essa Corte Suprema como um fator de *discrimen* apto a justificar regimes de prescrição diferenciados, *a fortiori* se impõe a conclusão pela inviabilidade de se disciplinar diversamente a prescrição do trabalhador pela mera circunstância de a pretensão ter sido deduzida em juízo em uma ação coletiva ou de uma ação individual.

73. A esse propósito, mostra-se adequada a observação de Fredie Didier Jr e Hermes Zaneti Jr, no sentido de que *"O prazo prescricional para a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos será o prazo prescricional das respectivas pretensões individuais. Não há qualquer razão para que haja prazos diversos, um para a ação coletiva e outro para a ação individual [...]. É relevante notar que esse prazo é vinculado ao direito material tutelado, não existe no ordenamento brasileiro, em princípio, nenhum prazo prescricional puramente processual"*[21].

74. Além disso, o reconhecimento da legítima ponderação entre interesses de empregados e empregadores na determinação do regime prescricional mais adequado bem demonstra a necessidade de equilíbrio das tensões dialéticas em disputa no estabelecimento das normas constitucionais fundamentais tais como desenhadas pelo legislador constituinte, de modo que ao aplicador da norma não é dado simplesmente afastá-la em nome de um prazo mais vantajoso ao empregado.

75. Enquanto o regime constitucional de prescrição trabalhista se apresenta como garantia da isonomia e do adequado equilíbrio entre princípios e valores fundamentais da Constituição da República, a solução jurídica

[21] Curso de direito processual civil: processo coletivo. 11ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 305.

adotada nas decisões violadoras de preceito fundamental impugnadas por meio da presente ação vai exatamente no sentido oposto.

76. O critério distintivo adotado para justificar tratamento diferenciado aos trabalhadores albergados pelas aludidas decisões não se reveste de razoabilidade nem presta homenagens à isonomia material sobre a qual se fundam os direitos sociais. Prende-se apenas em um elemento circunstancial que em nada se relaciona com situações concretas e ontológicas de desigualdade, a saber, o fato de estarem as pretensões individuais ao abrigo de decisão proferida em sede de ação coletiva.

77. Não se adota o prazo quinquenal em detrimento do biênio legal com base em peculiaridades intrínsecas à categoria dos trabalhadores atingidos pelas decisões questionadas, mas a partir da mera circunstância de estarem ao abrigo de tutela coletiva, o que na verdade produz um tratamento anti-isonômico: enquanto o trabalhador que não teve em seu benefício um provimento exarado no bojo de ação coletiva continua a se sujeitar ao biênio previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República, o trabalhador abrangido pela sentença coletiva tem seu prazo dilatado para cinco anos, contados do trânsito em julgado daquela decisão.

78. Seja em vista de processo de conhecimento, seja em vista de processo de execução, em âmbito trabalhista, os prazos prescricionais serão sempre os estabelecidos os do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e do art. 11 da CLT, com a eventual aplicação do artigo 11-A na hipótese de prescrição intercorrente à execução. Essa, aliás, é a orientação da mais consistente doutrina do Direito do Trabalho:

> "*Diferentemente ocorre no tocante às ações coletivas (CDC, art. 91) atinentes à reparação dos danos individualmente sofridos pelos trabalhadores, os quais, pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, inciso XXIX, letras a e b), submetem-se à prescrição quinquenal durante a vigência do contrato de trabalho e bienal, após a extinção do mesmo*". **MELO, Raimundo Simão**, Ação civil pública na Justiça do Trabalho. 5ª edição. São Paulo: LTr, 2014p. 281.

"*A tese de que a relação de trabalho é o fio condutor do prazo prescricional atende mais ao anseio da previsibilidade e da pacificação.*

Assim, os prazos de cinco anos na vigência, e de dois anos após a cessação contratual, se houver, valem para: [...] Ação civil pública trabalhista e ações coletivas trabalhistas [...]".**SILVA, Homero Batista Mateus da,** Direito do Trabalho Aplicado: teoria geral do direito do trabalho e do direito sindical. Vol. I. 1ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 262.

"*Conforme Raimundo Simão de Melo, "[...] não há falar em prescrição ou decadência com relação às obrigações de fazer ou não fazer referentes aos interesses difusos e coletivos, inclusive com referência à reparação genérica por danos morais e/ou materiais irreparáveis, causados a tais interesses. Diferentemente ocorre no tocante às ações coletivas (CDC, art. 91) atinentes à reparação dos danos individualmente sofridos pelos trabalhadores, os quais, pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, inciso XXIX, letras a e b), submetem-se à prescrição quinquenal durante a vigência do contrato de trabalho e bienal, após a extinção do mesmo".* **SCHIAVI, Mauro,** Manual de Direito Processual do Trabalho. 17ª edição rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1602.

"*Quanto aos direitos individuais homogêneos, por serem direitos singulares de pessoas determinadas, cujo objeto comporta divisão e a tutela pode ser buscada individualmente, não há como negar a possibilidade de ocorrência de prescrição. Lembre-se de que os direitos individuais homogêneos apenas são tutelados de forma coletiva por causa da sua origem comum e da alta conflituosidade que os envolve. Deve, então, a eles ser aplicado o mesmo prazo prescricional definido no art. 7º, XXIX, da CR/88".* **ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo,** Direito processual metaindividual do trabalho: a adequada e efetiva tutela jurisdicional dos direitos de dimensão transindividual. 1ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 431)

"*Diversamente dos direitos difusos e coletivos, que em regra são imantados pela imprescritibilidade, como nas lides cujo objeto seja o meio ambiente do trabalho, os direitos individuais homogêneos, por se constituírem, nuclearmente, como direitos individuais puros, deverão ser submetidos ao mesmo regramento destes, ou seja, ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal de 1988, e ao art. 11 da CLT, desde que inseridos na seara trabalhista."* **SANTOS, Enoque Ribeiro dos Santos.** O microssistema

de tutela coletiva: parceirização trabalhista. 2ª edição rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2013, p. 158.

> "*No entanto, quanto às ações coletivas atinentes à reparação dos danos individualmente sofridos pelos trabalhadores (interesses e direitos individuais homogêneos), aplica-se a prescrição comum prevista no art. 7º, inciso XXIX, da CF/1988*". **SARAIVA**, **Renato**; **LINHARES**, **Aryanna**, Curso de direito processual do trabalho. 16ª edição rev. e atual. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 851.

> "*Tal não ocorre, contudo, no que diz respeito às ações civis coletivas com fundamento em direitos individuais homogêneos, que podem ser exercidos por seus titulares, como legitimados ordinários. Nesse caso, aplicam-se os prazos previstos pela Constituição Federal de 1988, art. 7º, XXIX*". **CAIRO JR.**, **José**. Curso de Direito Processual do Trabalho. 14ª ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1.257

> "*[...] vê-se que a divergência sobre a natureza jurídica da execução fundada em título judicial não muda o resultado prático de que o termo para a contagem do prazo prescricional, quanto ao seu início, não se altera, estando sempre fixado no trânsito em julgado da sentença exequenda, e devendo terminar em dois anos, de acordo com o disposto no art. 7º, a, segunda parte, da Constituição Federal.*" **PINTO**, **José Augusto Rodrigues**, Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2006, p. 136.

79. Certamente deve ser afastado o ambiente de incerteza decorrente da variação do prazo prescricional a partir do meio processual adotado para persecução dos interesses em disputa - se ação individual, o biênio constitucional; se ação coletiva, o dilatado prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão -, de modo a se conferir concretude aos princípios fundamentais da isonomia e da segurança jurídica, o qual, como visto, confere fundamento ao próprio instituto da prescrição.

80. Do quanto se expôs, mostra-se juridicamente coerente concluir: (a) não ser viável conferir ao julgador o poder de afastar preceito constitucional expresso em nome de uma exegese supostamente destinada a conferir proteção mais ampla ao trabalhador; (b) ainda que tal medida fosse,

em tese, juridicamente viável, a solução jurídica adotada nos precedentes não mereceria prevalecer em detrimento do regime constitucional de prescrição, pois resulta em injustificado sacrifício dos princípios fundamentais da isonomia e da segurança jurídica sobre os quais se fundamentam, respectivamente, os próprios direitos trabalhistas constitucionais e o regime de prescrição.

81. À luz da argumentação exposta, revela-se inequívoca a afronta a preceito fundamental nas decisões trabalhistas que tem afastado o biênio do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República como regra de regência da prescrição das execuções individuais de ações coletivas, adotando em seu lugar o prazo quinquenal, resultante da aplicação analógica de dispositivo que rege a prescrição da Ação Popular.

82. De fato, a jurisprudência do STF tem reconhecido a aplicabilidade do regime de prescrição do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República para toda e qualquer espécie de relação trabalhista, em prestígio à máxima efetividade do texto constitucional, inclusive mediante adaptação às peculiaridades de cada relação jurídica, mas sempre respeitando a contagem de 5 anos das parcelas vencidas e o limite de 2 anos após encerramento do vínculo.

83. No exame do precedente sobre trabalhadores avulsos, reconheceu-se a aplicabilidade dos prazos do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República, apenas com tratamento próprio relativo ao termo inicial do prazo, dada a natureza peculiar do vínculo estabelecido nessa espécie de contratação. Nesse sentido, vale destacar o seguinte julgado:

> **EMENTA:** AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. **Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor.**

> 2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário.
>
> 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
>
> (**RE 1047761 AgR**, Rel. Ministro **André Mendonça**, DJ de 19/05/2022).

84. Outro exemplo que demonstra a absoluta observância, pela jurisprudência do STF, dos prazos do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República para regência de todas as relações de trabalho, consideradas as adaptações necessárias a cada situação peculiar, são os precedentes que analisam a regência da prescrição nos casos de transposição de servidores do regime celetista para o estatutário. As ementas transcritas explicitam a orientação da Corte:

> **EMENTA**: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. I. A mudança do regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, incidindo a prescrição bienal. II - Agravo regimental improvido.
>
> (**AI 649133 AgR**, Rel. Ministro **Ricardo Lewandowski**, DJ de 9/11/2007).

> **EMENTA**: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. INICÍO DO PRAZO. A mudança do regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho. Prazo prescricional de dois anos contado a partir dessa alteração. Inexistência de violação ao art. 7º, XXIX, "a", da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.
>
> (**AI 566275 AgR**, Rel. Ministro **Joaquim Barbosa**, DJ de 3/8/2007)

> **EMENTA**: Prescrição bienal - CF, art. 7º, XXIX, a (redação anterior à EC 28/2000): a transformação do regime jurídico celetista para o regime estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, razão pela qual se aplica a prescrição bienal constante da parte final do art. 7º, XXIX, a, da Constituição (redação anterior à EC 28/2000) aos servidores que tiveram o regime jurídico convertido por força de lei: precedentes.
>
> (**AI 277225 AgR**, Rel. Ministro **Sepúlveda Pertence**, DJ de 27/6/2003)

85. Cumpre pontuar, no entanto, que o mais importante e decisivo precedente da Corte sobre a controvérsia submetida a exame nesta ADPF, sem dúvida, é o já o mencionado ARE 709.212/DF, cuja *ratio decidendi* estabelece

a regência do regime de prescrição estabelecido no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, para todos os créditos decorrentes de relações de trabalho.

86. Embora o aludido julgado não tenha feito menção explícita ao prazo bienal constitucional, mas apenas do quinquênio, deve-se tal circunstância apenas ao fato de que a prescrição de dois anos não era objeto da questão jurídica ali examinada. Tanto assim que foi submetido à sistemática da repercussão geral o RE 1.336.848/PA para definição da seguinte tese (Tema 1189): *"aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público".* A questão a ser dirimida, porém, não é se a prescrição bienal se aplicaria nas relações de trabalho – questão já pacificada, ainda que sem menção expressa ao prazo bienal –, e sim se as relações estabelecidas com o Poder Público nesses casos de contratação nula podem ser enquadradas como trabalhistas[22].

87. Pode-se afirmar, com segurança, que a atual orientação jurisprudencial está consolidada no sentido da aplicabilidade a dos prazos quinquenal e bienal previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República para todas as ações que versam sobre *"créditos resultantes das relações de trabalho".* Seja qual for o prisma de exame da controvérsia, não há como ser afastada a prevalência da prescrição constitucional na regência das relações de trabalho, seja nos processos individuais seja nas execuções individuais de processos coletivos.

[22] A peculiaridade foi devidamente esclarecida na fundamentação do voto condutor do acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema: *"No entanto, é importante observar que no aludido caso, discutido no referido recurso paradigma, tratava-se de ação genuinamente trabalhista de direito privado, onde a questão referente ao prazo bienal, previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal, não foi objeto de discussão, diferente da presente demanda que trata de contrato temporário junto à Administração Pública."*

2.5. - **Conclusões**

88. As razões e fundamentos apresentados evidenciam a afronta a preceitos fundamentais por parte das decisões judiciais que, em execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas, relativas a relações trabalhistas com contrato de trabalho já encerrado, aplicam o prazo prescricional quinquenal do artigo 21 da Lei da Ação Popular em detrimento do biênio previsto no inciso XXIX do artigo 7° da Constituição da República.

89. Conforme demonstrado, esse conjunto de decisões acaba por contrariar, a um só tempo:

> I - o preceito fundamental inserido no inciso XXIX do artigo 7° da Constituição da República, cuja aplicabilidade integral é afastada nas execuções de ações coletivas trabalhistas;
>
> II - o princípio constitucional da separação dos Poderes, por conferir ao julgador o poder de produzir norma para o caso concreto sem lastro na lei e com afronta direta ao texto constitucional;
>
> III - o princípio constitucional da isonomia, por desigualar o tratamento do regime da prescrição trabalhista em relação a determinados grupos de trabalhadores que se encontram na mesma situação dos demais, com base em condições meramente circunstanciais que não representam um fator de *discrimen* razoável; e
>
> IV - O princípio constitucional da segurança jurídica, por seu efeito de sujeitar os prazos prescricionais a uma variação casuística meramente circunstancial.

NECESSIDADE DE MEDIDA CAUTELAR

90. O objeto e as circunstâncias que envolvem a presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental autorizam e demandam a concessão da medida liminar prevista no artigo 5º da Lei 9882/99, diante da inequívoca presença dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora.*

3.1 Plausibilidade do direito

91. A plausibilidade do direito está sobejamente demonstrada no corpo da presente peça, cujas razões e fundamentos evidenciam a afronta à regra fundamental da prescrição bienal trabalhista e aos preceitos fundamentais segurança jurídica, da isonomia e da separação dos poderes, por parte das decisões judiciais que, em execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas, relativas a relações trabalhistas com contrato de trabalho já encerrado, aplicam o prazo prescricional quinquenal do artigo 21 da Lei da Ação Popular em detrimento do biênio previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da República.

92. Conforme demonstrado, esse conjunto de decisões tem gerado absoluta insegurança jurídica, ao esvaziar indevidamente a eficácia e autoridade da prescrição bienal constitucional trabalhista com base em indevida aplicação analógica de regras infraconstitucionais, usurpando o poder do legislador e tratando desigualmente trabalhadores em igual situação, diferenciados apenas pela mera circunstância do instrumento processual utilizado (ações individuais x execuções de ações coletivas).

3.2 Perigo da demora e agravamento do estado anti-isonômico.

93. Nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, pode o Ministro Relator, por meio de decisão monocrática, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, deferir pleito liminar, a ser referendado, posteriormente, pelo Tribunal Pleno, podendo ainda a liminar ser concedida

diretamente pelo Colegiado, por decisão da maioria absoluta dos membros dessa Corte Suprema.

94. Consoante as razões apresentadas, afigura-se provável que, na presente ação constitucional, a Corte poderá vir a afastar a interpretação inconstitucional quer faz tabula rasa do disposto no artigo 7°, XXIX, da CRFB/88, a partir da tese de que, em execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, findo o vínculo laboral, o prazo prescricional seria de cinco, e não de dois anos.

95. Entretanto, até o desfecho da presente demanda, a própria existência de compreensões discrepantes no seio da jurisdição trabalhista acerca daquele prazo prescricional dará origem a desfechos díspares em relação às execuções individuais promovidas contra empresas que figuraram como rés em ações coletivas, criando-se um cenário de incoerência, subjetivismo e imprevisibilidade que fatalmente afetará os ambientes de negócio, gerando insegurança jurídica, como já tem ocorrido.

96. É, pois, em nome da segurança jurídica, em primeiro lugar, que se impõe o sobrestamento das execuções e dos recursos delas derivados que tramitam perante os órgãos judicantes da Justiça do Trabalho e que versem sobre questão idêntica à aqui discutida, em consonância com o disposto no artigo 5°, § 3°, da Lei n° 9.882/99.

97. Com efeito, até o julgamento definitivo da presente ação constitucional, certamente serão proferidas inúmeras decisões em desfavor não apenas das entidades representadas pela ora arguente, mas em desfavor de várias outras sociedades empresárias, de setores diversos. O quadro é agravado pela conhecida agilidade dos processos trabalhistas, marcados pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias e pela recorribilidade extremamente restrita nas execuções.

98. Tais decisões – contrárias ao disposto no inciso XXIX do artigo 7° da Constituição em vigor – ensejam a constrição e, ao final, a expropriação

de bens das sociedades empresárias executadas, as quais, sem o acolhimento do pedido liminar a ser apresentado no capítulo final deste arrazoado, terão suas atividades profundamente afetadas, até ulterior julgamento da presente ação, o que demonstra, portanto, o perigo de lesão grave a autorizar a tutela de urgência direcionada ao sobrestamento de todos os processos de execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva que, para os contratos de trabalho findos, deixem de pronunciar a prescrição da pretensão executória deduzida em prazo superior a dois anos.

99. A situação torna-se ainda mais gravosa também em razão da sistemática recursal adotada pela legislação processual trabalhista, certo que, a cada recurso que as entidades executadas pretendam interpor, deverão realizar depósitos recursais e pagamentos de custas processuais, consoante o disposto nos parágrafos ao art. 899 da CLT. Vale lembrar, ainda, que a mera interposição de recurso por si só não impede que a decisão impugnada produza, imediatamente, resultados, uma vez que os recursos na esfera trabalhista são desprovidos de efeito suspensivo, de acordo com o *caput* do mesmo artigo 899 da CLT.

100. Acrescente-se o fato de que, à vista do caráter alimentar – e, portanto, irrepetível – das verbas cobradas, uma vez satisfeitas as execuções individuais, as executadas não mais lograrão obter a restituição equivalente à perda patrimonial que terão sofrido, se esse Supremo Tribunal Federal vier a acolher a pretensão aqui deduzida sem antes deferir a liminar pleiteada. Tampouco poderão reabrir a discussão em processos trabalhistas cobertos pela coisa soberanamente julgada, ante o disposto no artigo 5º, § 3º, *in fine*, da Lei n. 9.882/99.

101. De resto, há evidente vínculo lógico de prejudicialidade entre o que será aqui decidido e as inúmeras execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, movidas contra associados da arguente, em trâmite perante os Tribunais Trabalhistas, que tratam de questão idêntica. Incide, aqui, portanto, o raciocínio desenvolvido pelo Ministro Luiz Fux, quando integrante do Superior Tribunal de Justiça, ao discorrer, no Recurso

Especial n. 1.060.210/SC, sobre o artigo 543-C do CPC/73, ali afirmando que "*o fim almejado pela novel sistemática processual [...] direciona-se, principalmente, à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre a mesma quaestio juris, à luz do princípio da isonomia*".[23]

102. Além disso, razões de economia e celeridade processual, bem como a fiel observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF) reforçam a necessidade de acolhimento do pedido liminar, pois havendo – como há – questão constitucional a ser decidida, a solução definitiva dos processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho dependerá da manifestação dessa E. Corte Suprema.

103. De resto, o não-acolhimento do pedido liminar, com a prolação de eventual decisão favorável apenas quando do julgamento do mérito desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, implica desperdício de recursos humanos e materiais. Permitir que inúmeras decisões continuem a ser proferidas, que inúmeros recursos sejam interpostos perante a Justiça do Trabalho, em suma, que tantos esforços sejam mobilizados, quando os fundamentos jurídicos que devem balizar o deslinde dessas controvérsias dependem de definição pelo Supremo Tribunal Federal, não é uma medida que se sustenta do ponto de vista da racionalidade, da eficiência e da economia processual.

104. Vale aqui transcrever a lição do Ministro Gilmar Mendes, quando da apreciação do pleito liminar na ADPF n. 33/PA, oportunidade em que sua Excelência assentou:

> "Além da possibilidade de decretar a suspensão direta do ato impugnado, admite-se na cautelar prevista para a arguição de descumprimento a determinação de que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou efeito de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que guarde relação com a matéria discutida na ação (art. 5°, § 3°), tal como requerido. Confere-

[23] STJ, Decisão monocrática no REsp 1.060.210/SC, rel. Min. Luiz Fux; Data de Publicação: 16/10/2010.

> se, assim, ao Tribunal um poder cautelar expressivo, impeditivo da consolidação de situações contra a possível decisão definitiva que venha a tomar. Nesse aspecto, a cautelar da ação de descumprimento de preceito fundamental assemelha-se à disciplina conferida pela Lei n. 9.868, de 1999, à medida liminar na ação declaratória de constitucionalidade (art. 21). Dessa forma, a liminar passa a ser também um instrumento de economia processual e de uniformização da orientação jurisprudencial." [24]

105. Registre-se, por fim, que o sobrestamento das execuções não trará qualquer prejuízo aos credores trabalhistas, porquanto, em eventual hipótese de improcedência dos pedidos formulados na presente arguição, os processos retornarão ao curso normal, resguardando-se as respectivas atualizações.

106. Portanto, a concessão de liminar, pelas razões aqui expostas, além de evitar que o julgamento final da presente ação produza resultado prático pouco ou nada efetivo para os jurisdicionados prejudicados por decisões veiculadoras de interpretação contrária ao artigo 7º, XXIX, da CRFB/88, trará racionalidade ao funcionamento do Judiciário, além de obstar um possível perecimento do direito em várias demandas, em razão do pagamento definitivo de verbas irrepetíveis.

PEDIDOS.

À vista de todo o exposto, a Arguente requer:

a) o deferimento da medida cautelar, para que seja ordenada, até o julgamento da presente ação, a suspensão nacional dos processos de execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva que, para os contratos de trabalho findos, deixem de pronunciar a prescrição da pretensão executória deduzida em prazo superior a dois anos.

[24] STF, Liminar na ADPF 33/PA, rel. Min. Gilmar Mendes; Data de Publicação: 02/12/2002.

b) a intimação do Exmo. Advogado-Geral da União para manifestação sobre o mérito da ação, nos termos do art. 103, § 3°, da CF e do art. 8° da Lei n°9.868/99;

c) a intimação do Exmo. Procurador Geral da República para manifestação sobre o mérito da ação, nos termos do art. 103, § 1°, da CF e do art. 8° da Lei n°9.868/99;

d) em julgamento de mérito, a ratificação da liminar deferida, a fim de que seja julgado procedente o pedido, para o fim de ser declarada a inconstitucionalidade do conjunto de decisões judiciais que tenham deixado de pronunciar a prescrição bienal, em execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva, relativamente a contratos de trabalho findos, com a atuação do Supremo Tribunal Federal em tutela eficaz dos preceitos fundamentais representados pelo artigo 7°, XXIX, da Constituição Federal, e pelo princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da separação dos Poderes.

Brasília, 16 de junho de 2023.

Alde da Costa **Santos Júnior**
OAB/DF 7.447

Leandro da Silva Soares
OAB/DF 10.407

Carlos da Costa e Silva Filho
OAB/DF 33.170

João Paulo Moraes Almeida
OAB/DF 26.324

ASSINADO DIGITALMENTE
ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO